Навсякъде в документа подлежащи на заличаване данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Д О Г О В О Р

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – БАРИТНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ.2, Т.2 ОТ ЗПБ ОТ НАХОДИЩЕ “ТЕВНИ ДОЛ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЛЕШКО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Днес 24.06.2004г. /двадесет и четвърти юни две хиляди и четвърта година/, в гр.София, Република България на основание:

- Чл.2, ал.3, т.2 и чл.8, ал.1 от Закона за концесиите /обн. ДВ. бр.92 от 17.10.1995г./, съгласно които концесионерът може да бъде определен и пряко, без търг или конкурс
- Решение на МС №406 от 17 май 2004 г., обн. ДВ. бр.44 от 25.05.2004г.
- Чл. 66 от Закона за подземните богатства

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** представляван от Заместник министър-председателя и Министър на икономиката – **ЛИДИЯ ШУЛЕВА**

и

2. "ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР"ООД, гр.София, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Райко Алексиев"№26, бл.3, вх.В, регистрирано по ф.д. №3648/2004г. по описа на Благоевградски окръжен съд, Булстат 101049147Ю, Данъчен №1018040251, наричано по-долу за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**, представлявано от управителя Иван Димитров Шкевов, ЕГН

сключиха настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.1. Концедентът предоставя на концесионера концесия за добив на подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – баритна суровина – подземни богатства по чл.2, т.2 от ЗПБ от находище "Тевни дол", разположено в землището на с.Лешко, община Благоевград, област Благоевград, индивидуализирано с координатите на точки с номера от 1 до 13 на контура на запасите, в координатна система "1970г." (Приложение№1).

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.2. Правата и задълженията по концесионния договор да не се прехвърлят на трети лица, освен с писменото съгласие на концедента при условията на чл.25 от ЗПБ.

Чл.3. Концесионерът да започне добив на подземното богатство по чл.1 не по-късно от 6 /шест/ месеца от придобиване на права върху земята, покриваща находище "Тевни дол" или част от него, достатъчна за осъществяване на миннодобивната дейност съгласно одобрения цялостен работен проект.

Чл.4. В случай, че в 6-месечен срок от подписването на този договор концесионерът представи доказателства, че въпреки предприетите от него правни и фактически действия не е постигнал съгласие със собствениците на земята, министърът на икономиката предприема действия за цялостно или поетапно отчуждаване при условията и по реда на Закона за държавната собственост. Отчуждените имоти се предоставят на концесионера като принадлежност на обекта на концесия. Разходите по отчуждителната процедура са за сметка на концесионера.

Чл.5. Добивът на подземното богатство по чл.1 започва след одобряване от министъра на икономиката на съгласуван от Министерството на околната среда и водите цялостен работен проект.

Чл.6. Всички дейности по предоставената концесия следва да се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични стандарти.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл.7. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесия без изрично писмено съгласие от концедента.

Чл.8. Всички разходи, свързани с дейностите по предоставената концесия са за сметка на концесионера.

Чл.9. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.10 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. Да добива подземни богатства от находището по чл.1;
2. Право на собственост върху добитите подземни богатства;
3. Право на собственост върху технологичните отпадъци от добива за срока на концесията;
4. Да извършва за своя сметка необходимите дейности за експлоатационно проучване в границите на концесионния обект по чл.1;
5. Да складира отпадъците от добива и преработката на подземното богатство въз основа на проекти, съгласувани с министъра на икономиката и министъра на околната среда и водите.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. Да извършва добива на подземните богатства по чл.1 като:

а/ изпълнява одобрените цялостен и годишни работни проекти за добив и първична преработка;

б/ разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

в/ изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

г/ не застрашава компонентите на околната среда;

2. Да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в чл.20 от този договор;

3. Да извърши инвестиции за първия 5-годишен период от срока на концесията - 2004-2008г., в размер не по-малък от 30 000 щ.д.

4. Да изработи и представи за съгласуване от министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката в срок до 3 месеца от сключване на договора цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства от находище "Тевни дол";

5. Да представи за съгласуване от министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката измененията и допълненията на цялостния работен проект – при възникнала необходимост от такива;

6. Да разработва и представя за съгласуване от министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката в срок до 31 март на текущата година всеки годишен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства от находище "Тевни дол".

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

7. Да изготви и представи за съгласуване на министъра на икономиката и на министъра на околната среда и водите проект за техническа ликвидация и/или рекултивация, при доказана необходимост от ликвидация на концесионния обект или на участъци от него. След одобряване на представения проект от компетентните органи, той става неразделна част от настоящия договор. Концесионерът извършва ликвидацията и рекултивацията на обекта за своя сметка при условия и в срокове, определени в одобрения проект за ликвидация и/или рекултивация на находището;

8. Да разработва и представя за одобряване от министъра на икономиката социална програма за всеки петгодишен период от срока на концесията. В 6-месечен срок от подписване на настоящия договор, концесионерът представя за съгласуване от министъра на икономиката социалната програма за първия петгодишен период от срока на концесията, включваща: мероприятия по осигуряване на безопасност и здраве при работа, подобряване условията на труд, повишаване на образованието, квалификацията и преквалификацията на персонала. Програмата за всеки следващ петгодишен период се представя до 1 месец преди изтичане на предходния.Ежегодно до 31 март концесионерът представя на министъра на икономиката отчет за изпълнението на социалната програма за предходната година;

9. Да уведомява своевременно концедента за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, защитени със закон територии и обекти, паметници на културата;

10. При откриване на находки, имащи признаци на паметници на културата, да спре временно работа и да уведоми незабавно министъра на икономиката и министъра на културата;

11. При наличие на обстоятелства, засягащи националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред да спре изпълнението на всички или на част от дейностите по концесията и/или да приеме и търпи трети лица – посочени от държавата, да добиват природни богатства от предоставения обект. В тези случаи концесионерът има право на обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от спирането или прекратяването на концесията;

12. Да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;

13. Да представя на министъра на икономиката месечни отчети за действително добитите количества подземни богатства, приходи от продажби и рентабилност до 20 дни след изтичането на съответния месец.Концесионерът се задължава да представи окончателни данни за рентабилността от дейността до 20 дни след изтичане на всяко тримесечие.

14. Да представя ежегодно до 31 януари на министъра на икономиката и на министъра на околната среда и водите отчет за изменението на запасите през изтеклата година за отразяването им в Националния баланс на запасите и ресурсите;

15. Да представи на министъра на икономиката и на министъра на околната среда и водите доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация и/или консервация на концесионния обект;

16. Да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;

17. При прекратяване на концесионния договор да предаде държането на находището по чл.1 при условия и ред посочени в този договор.

Всяко позоваване в документа на физически или юридически лица, които не са заличени по реда на чл. 6, ал. 1 от ЗЗЛД, е неправомерно и нарушава Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

Чл.11 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:

1. Да получава дължимото концесионно възнаграждение в срокове и при условия, определени в настоящия договор;

2. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера, включително чрез вземане на проби от всяка продукция, резултат от експлоатацията на находището и чрез извършване на маркшайдерски замери;

3. Право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

4. Да прекрати едностранно концесионния договор при виновно неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по решението и договора, както и при нарушаване на условие по концесията.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:

1. Да оказва съдействие на концесионера, при осъществяване на правата и задълженията по концесията, съгласно договорните условия;

2. Да осъществява контрол за спазване условията по концесията и изпълнение на задълженията по концесионния договор.

ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ И ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ, КОИТО ЩЕ ИЗГРАДИ СЪС СВОИ СРЕДСТВА. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА

Чл.12./1/ Концесионерът извършва инвестиции, които се конкретизират по години в "Минимална инвестиционна програма" за всеки 5-годишен период. Минималните инвестиции за първия 5-годишен период от срока на концесията – 2004-2008г. са в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ щ.д.;

/2/ В началото на всяка календарна година до 15 април концесионерът изготвя и представя на концедента отчет за извършените инвестиции за предходната година. При неизпълнение на инвестициите за съответната година, неизпълнената част се добавя към размера на инвестициите за следващата година. Падежът на задължението за извършване на инвестиции за всеки 5-годишен период настъпва в последното число на съответния месец на петата календарна година;

/3/ Със стойността на извършените инвестиции по ал.1 не се намалява дължимото от концесионера възнаграждение.

Чл.13/1/ Концесионерът има право на обезщетение за направените подобрения. Размерът на обезщетението е еквивалентен на остатъчната стойност на направените подобрения.

/2/ Концесионерът може да претендира стойността на подобренията след изтичане срока на договора, съответно след неговото прекратяване.

/3/ Всички подобрения се съгласуват предварително с концедента. Концедентът не дължи обезщетение на концесионера за подобренията, които същият е направил без да ги съгласува с концедента.

Чл.14. Концесионерът има право да изгражда сгради и съоръжения, пътища и други обекти, свързани с ползването на концесионния обект.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

Чл.15. Във всички случаи на прекратяване на концесионния договор, ако е възможен последващ добив от находището по чл.1, концесионерът е длъжен да предложи първо на концедента да закупи земята, покриваща находището, както и прилежащите инфраструктура и съоръжения – собственост на концесионера.

Чл.16. /1/ Концесионерът е длъжен да застрахова за своя сметка обекта по чл.1, ако той може да бъде застрахован, съгласно Закона за застраховането;

/2/ Концесионерът има право да сключва договори с трети лица - физически и/или юридически лица, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията.

/3/ Концесионерът е длъжен да съобразява договорите си с третите лица по ал.2 с клаузите на концесионния договор, както и при поискване да предоставя на концедента копия от тях.

ЗАБРАНИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУГИ ПРАВА

Чл.17. Концесионерът няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесията по чл.1.

Чл.18. Концесионерът няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията.

Чл.19. Прехвърлянето на правата по този договор, без писмено съгласие на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента. В този случай концедентът не дължи обезщетение на концесионера или на което и да е трето лице.

ВИД, РАЗМЕР И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.20. /1/ Концесионерът се задължава да заплаща на концедента срещу предоставеното право на ползване върху обекта на концесията по чл.1 от договора, парично концесионно възнаграждение.

/2/ Концесионерът се задължава да заплаща годишно парично концесионно възнаграждение, изчислено като процент от нетния размер на приходите от продажби на крайните продукти от добива и преработката на баритна суровина.

/3/ Размерът на годишното парично концесионно възнаграждение се определя на база на показателя "рентабилност" на концесионния обект, оценяващ се по следната формула:

$$R_0 = \frac{П - Р}{П} 100$$

където: R_0 – рентабилност, %;

П – нетен размер на приходите от продажби на крайния продукт;

Р – разходи за дейността.

Формулата за определяне на процентния размер на концесионното възнаграждение е:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 7 ал. 2 от ЗКВВ във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ПЗР на ЗЗЛД

$$ПКВ = ПКВ_{min} + a\ (R_0 - R_{min})$$

където: ПКВ – концесионно възнаграждение, в %;

$ПКВ_{min}$ – минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

а - коефициент на пропорционалност:

$$a = \frac{ПКВ_{max} - ПКВ_{min}}{R_{max} - R_{min}}$$

$ПКВ_{max}$ – максимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

$ПКВ_{min}$ – минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

R_o – рентабилност, %;

R_{min}- долна граница на рентабилността, съответстваща на минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

R_{max}- горна граница на рентабилността, съответстваща на максимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %.

Формулата за определяне на размера на концесионното възнаграждение е валидна при следните задължителни стойности на участвуващите в нея показатели:

$ПКВ_{min} = 3\%$

$ПКВ_{max} = 12\%$

$R_{min} = 20\%$

$R_{max} = 70\%$

$a = 0.18$

/4/ Размерът на годишното парично концесионно възнаграждение е 3 на сто при рентабилност на производствената дейност до 20 на сто, включително и при отрицателни стойности; при рентабилност от 20 на сто до 70 на сто, размерът се увеличава с 0,18 (осемнадесет стотни) на всеки процент увеличение на рентабилността и размер 12 на сто, при рентабилност над 70 на сто.

/5/ Концесионерът се задължава да заплаща минимално парично концесионно възнаграждение в размер на 0.90 щ.д. за 1 тон добита баритна суровина, но не по-малко от 800 (осемстотин) щ.д. годишно.

/6/ Годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на четири вноски четири пъти годишно до петнадесет дни след изтичане на съответното тримесечие. Всяка тримесечна вноска се изчислява съгласно ал.4 и ал.5, като стойността и не може да бъде по-ниска от една четвърт от определеното минимално годишно концесионно възнаграждение.

/7/ Концесионното възнаграждение се заплаща по банков път по сметка, посочена от концедента в левовата равностойност на щатски долари по курса на БНБ в деня на плащането.

/8/ Концесионното възнаграждение се дължи от концесионера от момента на въвеждане в експлоатация на находището по чл.1, но не по-късно от 6 месеца от придобиване на права върху земята, покриваща находище "Тевни дол".

/9/ Концесионерът не дължи концесионно възнаграждение от датата на прекратяване на фактическия добив от находище "Тевни дол" до датата на завършване на дейностите по проекта за техническа ликвидация и/или рекултивация на концесионния обект.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.21. /1/ При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда и защитени със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат:

а/ да се споразумеят за временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на договора;

б/ да променят условията на концесионния договор по взаимно съгласие;

в/ да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие.

/2/ При непостигане на съгласие по предходната алинея, концесионният договор може да бъде прекратен едностранно, като концедентът отправя до концесионера писмено предизвестие за прекратяване на договора в срок до два месеца.

/3/ При възникване на опасност по ал.1, концесионерът е длъжен незабавно писмено да уведоми концедента.

/4/ В случаите, когато при условията на този член се спрат дейностите по добива или се прекрати концесията, на концесионера се дължи обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от спирането или прекратяването.

/5/ Обезщетението по ал.4 не се дължи, когато прекратяването се дължи на виновно поведение на концесионера.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.22 /1/ Концедентът предоставя на концесионера концесионното право по чл.1 от договора за срок от 12 /дванадесет/ години.

/2/ Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

/3/ Всички срокове по договора се отчитат съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

/4/ Срокът на концесията може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор и след приемане на Решение на Министерския съвет за изменение на Решението за предоставяне на концесия .

ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл.23./1/ Концесионерът се задължава да предостави на концедента парична гаранция от банка, одобрена от концедента, във връзка с изпълнение на задълженията си по този договор, както следва: безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на министъра на икономиката, която да гарантира изпълнението на задълженията на концесионера по договора.

/2/ За 2004г. и 2005г. гаранцията е в размер на 400 щ.д. за всяка година.

/3/ За всяка следваща година – банковата гаранция е 50 на сто от размера на концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на концедента до седем дни преди изтичане срока на гаранцията по предходната година.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

/4/ В случай на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора плащания, произтичащи от концесионни възнаграждения, неустойки и лихви, като отправи писмено поискване до съответната банка.

Чл.24 /1/ В срок до 31 март на годината, следваща започването на фактическия добив от находище "Тевни дол", концесионерът се задължава да сключи договор за банкова сметка в съгласувана с концедента банка за обезпечаване на изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на състоянието на околната среда, включително задължението за извършване на ликвидация и/или рекултивация на находище "Тевни дол".

/2/ В сметката по ал.1 концесионерът внася до 31 март на всяка календарна година сума, представляваща 1/12 от размера на средствата, утвърдени в проекта за рекултивация, който е одобрен от Министерство на околната среда и водите. Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите. Годишните вноски по доверителната сметка се извършват до достигане размера на предвидените средства за ликвидация и рекултивация в одобрения цялостен работен проект. При промяна на размера на предвидените средства за ликвидация и/или рекултивация, с оглед съгласувано изменение и допълнение на цялостния работен проект, размерът на сумите по сметката се променя съгласно одобрените промени в проекта.

/3/ Концесионерът има право да ползва средствата по сметката само за покриване на разходи за осъществяване на ликвидация и рекултивация на находище "Тевни дол" или на участъци от него след одобряване на проекта по чл.10, ал.2, т.7 от този договор за техническа ликвидация и/или рекултивация на находището.

/4/ Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката да освобождава средства от сметката при мотивирано писмено искане, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера и/или основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в одобрения проект за ликвидация и рекултивация. При получаване на такова искане от концесионера, банката е задължена да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи. В случай, че концедентът не възрази писмено срещу искането за освобождаване на средства в срок от петнадесет работни дни от датата на получаване на съобщението, банката освобождава сумата, посочена в искането в полза на концесионера.

/5/ В случай, че натрупаните до момента средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация и/или рекултивация на находище "Тевни дол", разликата се поема от концесионера. Таксите, разноските и/или всякакви други плащания, дължими на банката по договора за доверителна сметка са за сметка на лихвите, начислени от банката върху средствата, внесени по сметката. Ако такава лихва не се дължи, или лихвата не е достатъчна, за да покрие всички и всякакви плащания, дължими на банката по договора за доверителна сметка, остатъкът от дължимите суми ще бъде за сметка на концесионера.

/6/ В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, наличните към момента на прекратяването средства по сметката остават в полза и на разпореждане от концедента и следва да бъдат разходвани от същия за предвидените в проекта за ликвидация и/или рекултивация на находище "Тевни дол", но неизвършени от концесионера мероприятия.

Навсякъде в документа подписи и други лични данни са заличени на осн. чл. 36б, ал. 3 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ЗЗЛД

/7/ В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават, ако концесионера е извършил предвидените дейности по ликвидация и рекултивация, съгласно одобрения проект.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл.25.При неизпълнение на всяко парично задължение по този договор неизправната страна дължи освен реално изпълнение и лихва в размер на законната лихва за забава в български лева за всеки просрочен ден.

Чл.26. /1/ При нарушаване на всяко от условията за осъществяване на концесията концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор с двумесечно писмено предизвестие до концесионера.

/2/ При неизпълнение на всяко от непаричните задължения по чл.10, ал.2, т.т. 4, 6, 8 и 14, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 1 на сто /едно на сто/ на ден върху минималното годишно концесионно възнаграждение, но не повече от 120 щ.д.

/3/ При неизпълнение на всяко от непаричните задължения по чл.10, ал.2, т.13 и т.15 концесионерът дължи реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто /нула цяло и пет на сто/ на ден върху стойността на минималното годишно концесионно възнаграждение, но не повече от 60 щ.д.

/4/ При неизпълнение на задълженията по чл.10, ал.2, т.т.1, 5, 10, 11, 12, 16 и 17, както и на тези по чл.15 и чл.16, ал.1 и 3 концесионерът дължи наказателна неустойка в размер 90 щ.д.

/5/ При неизпълнение на задължението по чл.12 концесионерът дължи неустойка в размер на 20 на сто /двадесет на сто/ върху неизпълнената част от размера на инвестициите за съответния 5-годишен период. При предсрочно прекратяване на настоящия договор по вина на концесионера, той дължи неустойка в размер на неизпълнената част от инвестициите за съответния период.

/6/ При забавено изпълнение на задължението по чл.23, концесионерът дължи неустойка за забава в размер на 10 на сто от стойността на гаранцията. В случай на пълно неизпълнение на задължението по чл.23 концесионерът дължи наказателна неустойка в размер на банковата гаранция за съответната година.

Чл.27. При неизпълнение на основни задължения по този договор, както и при неизпълнение на условие по концесията, продължаващо 60 дни, след изтичане на срока, даден на неизправната страна за изпълнението им, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно договора с писмено уведомление.

Чл.28. Концесионерът носи отговорност и за дейностите, извършвани от лицата по чл.16, ал. 2 от този договор.

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР. НАЧИНИ, ОРГАНИ И СРОКОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Чл.29. Контролът по цялостното изпълнение на концесионния договор, включително на задълженията на концесионера, се осъществява от министъра на икономиката чрез:

1.служители от специализираната администрация на министерство на икономиката;

2.комисии за контрол по предоставени концесии към министъра на икономиката.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл.30. /1/ Лицата по чл.29, т.1 извършват текущ контрол по одобрен от министъра на икономиката график относно изпълнението на концесионните договори. Резултатите от извършените проверки се отчитат пред комисиите по чл.29, т.2 като се предлагат проект на указания за отстраняване на установени нарушения по изпълнението на договорите.

/2/ Комисиите по чл.29, т.2 съставят, приемат и предоставят на Министерския съвет, на министъра на икономиката и на министъра на финансите годишен доклад за извършения контрол за спазването на задълженията по концесионните договори, като при необходимост правят предложения пред министъра на икономиката за прекратяване на концесията.

ОСНОВАНИЯ ЗА СПИРАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл.31./1/ Страната, която е в невъзможност да изпълни свое задължение, в резултат на непреодолима сила (форс мажор), уведомява писмено другата страна в 30-дневен срок от настъпване на форсмажорното събитие за характера на събитието, датата на неговото настъпване и възможните последствия за изпълнението на договора. Уведомлението се подкрепя с писмени доказателства за настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване в горепосочения срок, страната дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

/2/ Докато трае непреодолимата сила изпълнението на засегнатите задължения и свързаните с тях насрещни задължения се спира. Ако непреодолимата сила води до невъзможност за осъществяване на добив на подземни богатства от обекта по чл.1, действието на целия концесионен договор се спира.За периода от спирането до възобновяване на дейността, страните уреждат отношенията си с допълнително писмено споразумение. Спирането на договора води и до спиране на срока, за който е предоставена концесията.

/3/ При продължаване на форсмажорните обстоятелства повече от една година след спирането, договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните с тримесечно писмено предизвестие, при условие, че тази страна вече няма интерес от изпълнението на договора.

/4/ Страната, която е била засегната от непреодолимата сила е длъжна да уведоми писмено другата страна относно отпадането на форсмажорните обстоятелства, като посочи датата, от която изпълнението на засегнатите задължения и свързаните с тях насрещни задължения се възобновява.Уведомлението следва да бъде извършено не по-късно от пет работни дни от отпадането на невъзможността за изпълнение.

Чл.32./1/ Концедентът има право да спре действието на концесионния договор, когато концесионера извършва дейности, които са в противоречие с действащото законодателство или нарушават условията на сключения договор. В случай на спиране концедентът уведомява писмено концесионера за причините и му определя срок за съобразяване с условията по договора, но не по-малко от 30 дни.

/2/ Когато действието на концесионния договор е спряно по реда на ал.1, концесионерът няма право да упражнява правата си по този договор, както и да търси обезщетение за пропуснати ползи за периода на спиране.

/3/ Спирането по ал.1 не удължава срока на концесионния договор.

/4/ Договорът за концесия може да бъде прекратен с Решение от концедента, когато действието му е било спряно по реда на този член и концесионера не е отстранил причините в дадения му по ал.1 срок.

Навсякъде документа с подписи и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл.33./1/ Настоящият договор се прекратява и в следните случаи:

1.по взаимно писмено съгласие на страните преди изтичане на предвидения в чл.22 срок;

2.с изтичане на срока;

3.с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване или за осъществяване на дейността;

4.при прекратяване на юридическото лице-концесионер, освен ако Министерският съвет даде съгласие договора да бъде продължен с правоприемник;

5.при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;

6.по силата на влязло в сила съдебно решение.

/2/ При прекратяване на договора в случаите на ал.1, т.4 и 5, държавата има правата на привилегирован кредитор.

Чл.34./1/ При виновно неизпълнение на основни договорни задължения и условия за осъществяване на концесията, изправната страна отправя писмено предизвестие до неизправната страна, в което посочва неизпълнението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на предизвестието.Срокът за отстраняване на неизпълнението не може да бъде по-малък от 30 дни.

/2/ След изтичане на дадения на неизправната страна срок за отстраняване на неизпълнението, договорът ще се счита прекратен.

/3/ При предсрочно прекратяване в случаите по този член, изправната страна има право на обезщетение за претърпените вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението в съответствие с общите правила на българското гражданско законодателство.

Чл.35 Във всички случаи на прекратяване на концесионния договор концесионерът предава държането на находището по чл.1 като за целта страните по договора съставят и подписват констативен протокол.

НАЧИНИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.36. Всички спорове, възникнали между страните се решават по взаимно писмено съгласие между тях.

Чл.37. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, действителност, изпълнение или прекратяване, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие на страните, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд по правилата на Гражданско - процесуалния кодекс.

Чл.38. Тълкуването на настоящия договор ще се извършва съгласно българското материално право, а всички възникнали спорове ще се решават по реда на българското процесуално право.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.39. Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на договора ще се извършват в писмена форма.

Чл.40. Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка или по телефакс и за дата на изпращането се счита датата на пощенското клеймо на отправната пощенска станция или потвърждаване на получаването му по телефакс.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, вр. връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл.41. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София, 1000	гр. Сандански
ул. "Славянска" №8	ул."Любен Каравелов" №38
Министерство на икономиката:	**"Илинденски мрамор"ООД**
телефон: 940 76 01;	телефон:
телефакс: 981 50 40;	телефакс:

Чл.42. При промяна в данните, посочени в чл.41 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в 7 – дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.43. В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, съобщение, изпратено на стария адрес или телефакс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл.44. Всички документи при или по повод изпълнението на настоящия договор се съставят на български език.

Чл.45. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл.46. Изменения и допълнения в настоящия договор се правят само по взаимно писмено съгласие на страните чрез подписване на допълнителни споразумения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Термините, използвани в текста на настоящия договор ще се разбират и тълкуват, както следва:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА - действащото в страната българско законодателство.

2.ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след влизане в сила на договора, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, локаути и др.

3. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ- проект, включващ общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията, съдържащ общи данни за обема, техническите и технологичните решения и срока на предвижданите добивни и преработвателни дейности, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда и безопасността и здравето на работещите и/или други данни, изискани от действащото законодателство.

4. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – работен проект, съдържащ данните, посочени в чл.83, ал.1 от Закона за подземните богатства и/или други данни, изисквани от действащото законодателство.

5. КАЛЕНДАРНА ГОДИНА – от 01.01. до 31.12. на съответната година. Под "година" в настоящия договор следва да се разбира всяка календарна година.

6. ДОГОВОРНА ГОДИНА – годината, която започва да тече от датата на влизане в сила на настоящия договор до съответната дата на следващата година. Договорната година не съвпада с календарната година и има значение за страните с оглед изтичането на срока на настоящия договор.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

7. КОМПЕТЕНТНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ – Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата, МВР, МО, както и техните правоприемници.

8. ЗАПАСИ – количеството на полезни изкопаеми в находището, което е технически възможно и икономически изгодно да бъде предмет на добив.

9. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на концесионния обект и/или за внедряване на технологии и/или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от концесионера със собствени средства и/или със срадства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране.

10. ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ – стойността, след отчитане на амортизациите;

11.ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОБИВА ЗА СРОКА НА КОНЦЕСИЯТА - правото на собственост върху отпадъка, което не е ограничено със срок.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. Концесионният договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

Чл.48. Правото на собственост на концедента върху обекта на концесията се установява с Акт № 789 от 23.01.2004г. за изключителна държавна собственост /Приложение №2/.

Чл.49. Договорът заедно с всички приложения към него е изготвен в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

Чл.50. Всеки екземпляр от договора съдържа 14 /четиринадесет/ страници, заедно с 2 броя приложения към него, надлежно подписани от всяка от страните, ведно със заглавните и уводните страници.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Схема на находище "Тевни дол" и координатен регистър;
Приложение № 2 - Акт за изключителна държавна собственост.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

..

ЛИДИЯ ШУЛЕВА
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

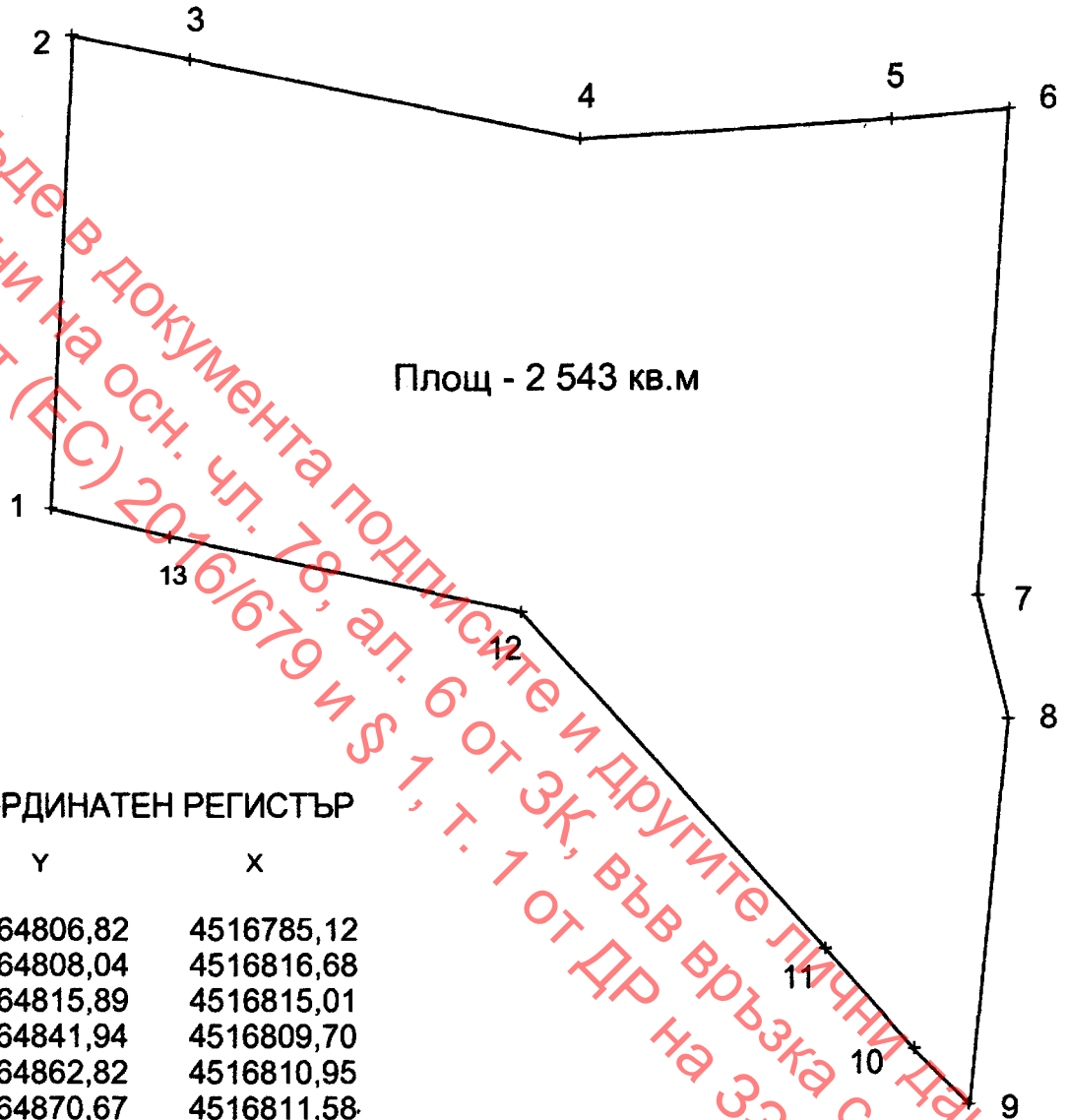
ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

ИВАН ШКЕВОВ
УПРАВИТЕЛ

Навсякъде в този документ подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

НАХОДИЩЕ НА БАРИТНА СУРОВИНА "ТЕВНИ ДОЛ"
М 1: 500
/контур на запасите в координатна система 1970 г./



Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

	Y	X
1.	8464806,82	4516785,12
2.	8464808,04	4516816,68
3.	8464815,89	4516815,01
4.	8464841,94	4516809,70
5.	8464862,82	4516810,95
6.	8464870,67	4516811,58
7.	8464868,77	4516779,21
8.	8464870,82	4516771,03
9.	8464868,34	4516745,53
10.	8464864,65	4516749,21
11.	8464858,62	4516755,77
12.	8464838,17	4516778,16
13.	8464814,71	4516783,15

"ЯДЕНСКИ МРАМОР" ООД * СОФИЯ *

Област: Благоевград
Община: Благоевград
Землище: с. Лешко

изготвен съгласно чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ: .....
(подпис и печат)

МИНИСТЪР: Е НТИН ЦЕРОВСКИ
(име, фамилия)

регистър I
картотека 1
досие (РЗ) 789

АКТ №789

ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	23.01.2004г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	Чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България; чл. 69 от Закона за държавната собственост; чл. 3, ал. 1 от Закона за подземните богатства
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ **"ТЕВНИ ДОЛ"** **Площ - 2543 кв.м.** Вид на подземното богатство - **барит.** Утвърдени запаси от баритна суровина предложени в "Геоложки доклад за резултатите от извършените геоложки търсещо - проучвателни работи на находище "Тевни дол" /площ "Илийов андък"/ на основание Договор за търсене и проучване от 10.07.2000 и Разрешение № 33 на МОСВ с изчислени запаси от барит по количества и състояние към 31.01.2002г." по Протокол № НБ-30/12.09.2002г. на Специализираната експертна комисия при МОСВ в следните количества: Категория Количество-хил.т. **ВИЖ РАЗДЕЛ**
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	на около 4 км западно от с. Лешко; община Благоевград; област Благоевград
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точки от граничния контур на запасите в координатна система - 1970г.: № X Y 1 4516785,1 8464806,8 2 4516816,7 8464808,0 4 4516809,7 8464841,9 6 4516811,6 8464870,7 7 4516779,2 8464868,8 8 4516771,0 8464870,8 9 4516745,5 8464868,3 12 4516778,2 8464838,2

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Навсякъде в документа личните данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 1 от ЗДК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА

(акт за предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност):

Таня Добрева Георгиева – гл. експерт в дирекция "Държавна собственост, жилищна политика и концесиониране"

.....

(подпи

8. Забележка:

Продължение от раздел 3:

		Съд-ние на $BaSO_4$-%
Вероятни запаси /122/	9,8	87,94

Документацията за съставянето на акта е предоставена от Министерство на икономиката с писма изх. №№ 47-И-27/25.04.2003г. и 47-И-27/04.12.2003г.

Актът е утвърден от зам. министър Петя Гегова съгласно Заповед № РД 02-14-23/19.01.2004г. на министъра на РРБ.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 3, т. 1 от ЗЗЛД